PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

Conclusions d'intimé n° 1

conclusions pour la SCI du Moulin, intimée, contre la société Bâti-Sud, appelante. Cour d'appel, RG 26/01234.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

La cour relèvera que les demandes formées à ce titre ne sont étayées par aucun chiffrage contradictoire, ce qui commande d'en apprécier le bien-fondé avec prudence.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

I. Les faits

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les parties sont liées par le marché de travaux de couverture signé le 12 avril 2021, pour un prix forfaitaire de 186 400 € HT.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

La cour relèvera que les demandes formées à ce titre ne sont étayées par aucun chiffrage contradictoire, ce qui commande d'en apprécier le bien-fondé avec prudence.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Les travaux ont fait l'objet du le procès-verbal de réception du 30 novembre 2021, assorti de trois réserves.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

La cour relèvera que les demandes formées à ce titre ne sont étayées par aucun chiffrage contradictoire, ce qui commande d'en apprécier le bien-fondé avec prudence.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Les désordres sont établis par le constat dressé le 2 mars 2023 (pièce n° 4), qui décrit les traces d'humidité au dernier étage.

PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

La SCI expose que, dès le mois de février 2023, des infiltrations sont apparues dans les logements du dernier étage.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

La cour relèvera que les demandes formées à ce titre ne sont étayées par aucun chiffrage contradictoire, ce qui commande d'en apprécier le bien-fondé avec prudence.

Elle ajoute que, dès le mois de février 2023, des infiltrations ont été signalées par les locataires au gestionnaire.

PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

II. Discussion

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

Elle soutient que les infiltrations rendent l'ouvrage impropre à sa destination, ce qui engage la garantie décennale du constructeur.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

Ce défaut d'étanchéité est établi, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise amiable (pièce n° 12), lequel retient un défaut de mise en œuvre des relevés.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

La cour relèvera que les demandes formées à ce titre ne sont étayées par aucun chiffrage contradictoire, ce qui commande d'en apprécier le bien-fondé avec prudence.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

La cour relèvera que les demandes formées à ce titre ne sont étayées par aucun chiffrage contradictoire, ce qui commande d'en apprécier le bien-fondé avec prudence.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

Elle se réfère à l'ordonnance du conseiller de la mise en état (pièce n° 9), qui a fixé le calendrier de procédure.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

La cour relèvera que les demandes formées à ce titre ne sont étayées par aucun chiffrage contradictoire, ce qui commande d'en apprécier le bien-fondé avec prudence.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

La cour relèvera que les demandes formées à ce titre ne sont étayées par aucun chiffrage contradictoire, ce qui commande d'en apprécier le bien-fondé avec prudence.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

La cour relèvera que les demandes formées à ce titre ne sont étayées par aucun chiffrage contradictoire, ce qui commande d'en apprécier le bien-fondé avec prudence.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Les éléments techniques invoqués doivent être appréciés au regard des règles de l'art applicables à la date des travaux, et non de prescriptions postérieures.

PIÈCE FICTIVE — exemple de l'espace Omega (Tamila). Parties, faits et numéros inventés ; aucune valeur juridique.

Par ces motifs

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.

Il convient de replacer les échanges entre les parties dans leur chronologie, telle qu'elle résulte des pièces versées aux débats et des courriers produits de part et d'autre.

Plaise à la cour de confirmer le jugement et, y ajoutant, de condamner la société Bâti-Sud à payer la somme de 48 000 € au titre des travaux de reprise.

La société appelante rappelle les termes du marché et l'économie générale des travaux confiés, sans qu'aucune réserve n'ait été formulée sur ce point lors des réunions de chantier.